



Compromisso de compra e venda

Instrumento particular que formaliza o acordo entre vendedor e comprador até a escritura e o registro. Este modelo traz as cláusulas mais usadas, com a explicação de cada uma e o lado que ela protege.

Leia com as partes

Explique cláusula por cláusula antes de colher as assinaturas.

Adapte ao negócio

Risque o que não se aplica e complete todos os campos.

Revisão jurídica

Use modelos revisados por advogado. Em casos complexos, peça que ele redija.

Quem a cláusula protege:

Protege o comprador

Protege o vendedor

Protege os dois

1 Partes

VENDEDOR(ES): nome, nacionalidade, estado civil, regime de bens, profissão, RG, CPF e endereço; e o cônjuge ou companheiro(a), com os mesmos dados.

COMPRADOR(ES): mesmos dados. Se pessoa jurídica: razão social, CNPJ, sede e representante com poderes.

INTERVENIENTE: corretor(a) ou imobiliária, com CRECI, que intermediou o negócio.

Em outras palavras

Todos os donos que constam na matrícula, e seus cônjuges quando exigido, precisam assinar.

Código Civil, art. 1.647

2 Objeto

Protege o comprador

O VENDEDOR é proprietário do imóvel situado em _____, matrícula nº ____ do Registro de Imóveis de _____, inscrição imobiliária nº ____, com as características descritas na matrícula, e o vende ao COMPRADOR **livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dívidas, ações ou restrições**, salvo as expressamente indicadas: _____.

Em outras palavras

O vendedor garante que o imóvel não tem penhora, hipoteca ou dívida escondida. Se houver alguma, ela precisa estar escrita aqui.

3 Preço, forma de pagamento e sinal

Protege os dois

O preço total é de R\$ _____, pago assim:

1. R\$ ____ de **sinal e princípio de pagamento (arras)**, nesta data;
2. R\$ ____ em ____ parcelas de R\$ ____, com vencimento em ____, corrigidas por ____;
3. R\$ ____ por financiamento bancário e/ou FGTS, na forma da cláusula 4;
4. R\$ ____ em recursos próprios, na assinatura da escritura.

Dados bancários para pagamento, em conta de titularidade do VENDEDOR: banco _____, agência _____, conta _____, titular _____, CPF/CNPJ _____, chave PIX _____. Cada pagamento será comprovado por comprovante bancário, que valerá como quitação da parcela. Pagamento feito em conta diferente desta não será considerado, salvo autorização por escrito do VENDEDOR.

Sinal (arras confirmatórias). O sinal confirma este negócio e será descontado do preço. Se o COMPRADOR desistir ou der causa ao desfazimento, perderá o sinal em favor do VENDEDOR. Se o VENDEDOR desistir ou der causa ao desfazimento, devolverá o sinal mais o equivalente, com correção monetária, sem prejuízo de indenização por perdas e danos comprovadas.

Em outras palavras

Pagamento só na conta do vendedor indicada aqui, o que protege contra golpes de troca de conta. Quem desiste perde o sinal ou devolve em dobro. Se as partes quiserem permitir o arrependimento, a cláusula deve dizer isso expressamente (arras penitenciais).

Código Civil, arts. 417 a 420

4 Financiamento (condição)

Protege o comprador

Protege o vendedor

Parte do preço depende da aprovação de financiamento no banco _____. O COMPRADOR entregará a documentação ao banco em até ____ dias. Se o crédito não for aprovado em até ____ dias, **sem culpa do COMPRADOR**, o contrato será desfeito, com devolução integral do sinal, sem multa. Se a reprovação ocorrer por culpa do COMPRADOR (documentos não entregues, informações falsas, desistência), aplica-se o previsto sobre o sinal na cláusula 3.

Em outras palavras

O comprador não perde o sinal se o banco negar por motivo que ele não controla. O vendedor não fica preso para sempre e tem garantia de que o comprador vai correr atrás.

5 Declarações e garantias do vendedor

Protege o comprador

O VENDEDOR declara que: é o legítimo proprietário; não existem ações, dívidas ou processos que possam afetar o imóvel ou esta venda; não há débitos de IPTU, condomínio, água, luz ou gás; o imóvel não está alugado nem ocupado por terceiros, salvo _____; não tem conhecimento de vícios ou problemas além dos informados: _____. O VENDEDOR responde pela **evicção**, ou seja, garante o comprador se ele vier a perder o imóvel por direito de terceiro anterior à venda.

Em outras palavras

Se o vendedor esconder um problema, o comprador tem base para cobrar. Problemas conhecidos devem ser escritos.

Código Civil, arts. 441 e 447

6 Certidões e documentação

Protege o comprador

O VENDEDOR entregará, em até ____ dias, a matrícula atualizada e as certidões pessoais e do imóvel listadas no anexo. Se alguma certidão revelar dívida, ação ou restrição que coloque em risco o negócio e que não seja resolvida em até ____ dias, o COMPRADOR poderá desfazer o contrato, com devolução integral dos valores pagos, sem multa.

Em outras palavras

O comprador só fica preso ao negócio se os documentos estiverem em ordem. Use o checklist de documentos e certidões da aula 2.3.

7 Posse e entrega das chaves

Protege o comprador

Protege o vendedor

A posse e as chaves serão entregues em ____ (ou: após a quitação total do preço), com o imóvel desocupado, limpo e no estado em que foi visitado, mediante termo de entrega com vistoria e leitura dos medidores. Em caso de atraso na entrega, o VENDEDOR pagará multa de R\$ ____ por dia.

Em outras palavras

O comprador recebe no prazo e no estado combinado. O vendedor só entrega as chaves quando recebe o que foi acertado.

8 Despesas e tributos

Correm por conta do **COMPRADOR**: ITBI, escritura, registro e despesas do financiamento. Correm por conta do **VENDEDOR**: certidões, e todos os débitos do imóvel (IPTU, condomínio, água, luz, gás e taxas) até a data da entrega das chaves. A partir da entrega, essas despesas passam ao COMPRADOR.

Em outras palavras

É a regra geral e a prática do mercado. Qualquer acordo diferente deve ficar escrito aqui.

Código Civil, art. 490

9 Escritura definitiva

Protege o comprador

Pago o preço, as partes assinarão a escritura pública em até ____ dias, em tabelionato escolhido pelo COMPRADOR. Se o VENDEDOR se recusar a assinar, o COMPRADOR poderá exigir na Justiça a transferência do imóvel (adjudicação compulsória).

Em outras palavras

Quem pagou tudo tem garantia de receber a escritura, mesmo que o vendedor mude de ideia.

Código Civil, arts. 1.417 e 1.418

10 Atraso no pagamento e rescisão

Protege o vendedor

O atraso de qualquer parcela sujeita o COMPRADOR a multa de __%, juros de __% ao mês e correção monetária. Se o atraso passar de __ dias e não for pago em __ dias após notificação por escrito, o VENDEDOR poderá considerar o contrato desfeito, aplicando a cláusula 11 e devolvendo o que exceder os valores retidos.

Em outras palavras

O vendedor tem um caminho claro se o comprador parar de pagar, sem precisar esperar indefinidamente.

Código Civil, art. 474

11 Multa por descumprimento

Protege os dois

A parte que descumprir este contrato pagará à outra multa de __% do preço total, sem prejuízo das demais penalidades aqui previstas.

Em outras palavras

A multa vale para quem quebra o acordo, seja comprador ou vendedor. O juiz pode reduzir multa exagerada.

Código Civil, arts. 408 a 413

12 Irretratabilidade

Protege os dois

Este contrato é irrevogável e irretratável, ressalvadas as condições das cláusulas 4 e 6, e obriga as partes, seus herdeiros e sucessores.

Em outras palavras

Ninguém desiste só porque mudou de ideia, e o acordo continua valendo mesmo se uma das partes falecer.

13 Comissão de corretagem

Protege o corretor e dá transparência às partes

A comissão de corretagem, de R\$ ____ (____% do preço), é de responsabilidade do _____ e será paga ao INTERVENIENTE em ____, mediante recibo ou nota fiscal, por transferência para a conta: banco ____, agência ____, conta ____, titular ____, CPF/CNPJ ____, chave PIX _____. A comissão é devida pela aproximação e pelo acordo alcançado, inclusive se o negócio for desfeito por desistência ou culpa de qualquer das partes.

Em outras palavras

Valor, quem paga e quando, por escrito. Combine que sai da entrada, e não do dinheiro do banco.

Código Civil, art. 725

14 Assinatura eletrônica

Protege os dois

As partes, o interveniente e as testemunhas autorizam a assinatura deste contrato e de seus aditivos de forma eletrônica, por meio de **assinatura avançada pela conta gov.br** ou de **certificado digital ICP-Brasil**, e reconhecem a validade, a autoria e a integridade do documento assinado dessa forma, inclusive para fins de cobrança judicial.

Em outras palavras

Todos podem assinar pelo celular ou computador, sem precisar estar juntos. O certificado digital ICP-Brasil tem o maior nível de segurança. Para a escritura, siga as regras do tabelionato.

Lei 14.063/2020 e MP 2.200-2/2001

15 Dados pessoais, comunicações e foro

Os dados das partes serão usados apenas para este negócio e para cumprir obrigações legais. As comunicações serão feitas nos e-mails e telefones indicados. Fica eleito o foro da comarca de _____ para resolver eventuais divergências.

Em outras palavras

Define onde e como as partes conversam e onde um eventual processo tramita.

Lei 13.709/2018 (LGPD)

Local e data: _____

Vendedor(a)

Nome e CPF

Cônjuge ou companheiro(a) do vendedor

Nome e CPF

Comprador(a)

Nome e CPF

Cônjuge ou companheiro(a) do comprador

Nome e CPF

Interveniente: corretor(a) ou imobiliária

Nome e CRECI

Testemunha 1

Nome e CPF

Testemunha 2

Nome e CPF



Quem cada cláusula protege

Use este resumo para explicar o contrato às partes. Um contrato equilibrado protege os dois lados, e é isso que faz o negócio chegar até a escritura.

Protegem o comprador

Imóvel livre de ônus (cl. 2)

Sem penhora, hipoteca ou dívida escondida.

Condição de financiamento (cl. 4)

Se o banco negar sem culpa dele, recebe o sinal de volta.

Declarações e evicção (cl. 5)

O vendedor responde pelo que declarou e se o comprador perder o imóvel por direito de terceiro.

Certidões (cl. 6)

Pode desistir sem multa se surgir problema sério nos documentos.

Entrega das chaves (cl. 7)

Prazo, estado do imóvel e multa por atraso.

Escritura garantida (cl. 9)

Pode exigir a transferência na Justiça se o vendedor se recusar.

Protegem o vendedor

Sinal confirmatório (cl. 3)

Fica com o sinal se o comprador desistir.

Prazo do financiamento (cl. 4)

O comprador tem prazo para entregar documentos e não prende o imóvel indefinidamente.

Chaves após o pagamento (cl. 7)

Só entrega a posse quando recebe o combinado.

Atraso e rescisão (cl. 10)

Multa, juros e caminho claro para desfazer o negócio.

Protegem os dois

Multa por descumprimento (cl. 11)

Vale para quem quebrar o acordo.

Irretratabilidade (cl. 12)

Ninguém desiste só por mudar de ideia.

Despesas por escrito (cl. 8)

Cada um sabe o que paga.

Dados bancários (cl. 3 e 13)

Pagamento só nas contas indicadas: proteção contra golpe de troca de conta.

Assinatura eletrônica (cl. 14)

gov.br ou certificado digital, com validade reconhecida pelas partes.

Imóvel na planta

Geralmente o contrato é feito pela construtora. Leia inteiro antes de repassar ao cliente, especialmente a cláusula de comissão, os prazos de entrega, a correção do saldo e as regras de desistência.

Por que duas testemunhas?

Com a assinatura de duas testemunhas, o contrato pode ser cobrado na Justiça de forma mais rápida, como título executivo. Na assinatura eletrônica com provedor que garanta a integridade do documento, a lei permite dispensar as testemunhas. Na dúvida, confirme com o advogado.

Modelo educativo do guia Do CRECI à primeira venda. Não substitui a análise de um advogado. Cada negócio tem particularidades: adapte as cláusulas e revise antes de usar.